



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1415-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 14 de Octubre de 2024

Referencia: Expediente N° 9015/2021 (Alcance 20) - Reconocimiento de mayores costos - COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA (Renglones Nros. 1, 4 y 9 de la Licitación Pública N° 37/2021).-

VISTO los Decretos N° 1035/2021, N° 341/2022, N° 2293/2022, N° 123/2023, N° 1824/2023, N° 2272/2023, N° 440/2024, N° 605/2024 y N° 1309/2024, referentes al alquiler de “VEHÍCULOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA SER DESTINADOS A REALIZAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO” (Licitación Pública N° 37/2021) y los Expedientes N° 14775/2022, N° 16106/2023 y N° 9015/2021 (Cuerpos 0 a 8 y Alcances 2, 10, 17 y 20), y

Considerando:

Que por Decreto N° 1035 de fecha 3 de septiembre de 2021, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 341 de fecha 14 de febrero de 2022, se adjudicaron los renglones Nros. 1, 4 y 9 de la licitación a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, correspondientes a:

- a) Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de 8 m³, cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido.
- b) Renglón 4: un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de 17 m³ para tareas generales, con chofer, todo incluido.
- c) Renglón 9: dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido;

Que por Decreto N° 1309 de fecha 26 de septiembre de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 30 de noviembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se actualizó el valor mensual del servicio, por incrementos de los costos sobre los valores básicos contractuales, siendo la última redeterminación reconocida por Decreto N° 440 de fecha 24 de abril de 2024 (Alcance 17), estableciendo los nuevos valores por hora por equipo, para los servicios devengados a partir del 1° de enero de 2024, conforme el siguiente detalle:

- a) Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de 8 m³, cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido, Pesos Veintidós Mil Setecientos Setenta (\$22.770,00) IVA incluido, por hora, por equipo.

b) Renglón 4: un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de 17 m³ para tareas generales, con chofer, todo incluido, Pesos Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro (\$24.354,00) IVA incluido, por hora.

c) Renglón 9: dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido, Pesos Setenta y Dos Mil Setenta y Dos (\$72.072,00) IVA incluido, por hora, por equipo;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 20 de los actuados del Visto, la prestataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00021481-SI-JGAB, de fecha 8 de octubre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la adjudicataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora por equipo, quedando en consecuencia redeterminados sus nuevos valores, para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de agosto de 2024, conforme el siguiente detalle:

a) Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de 8 m³, cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido, Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro (\$33.244,00) IVA incluido, por hora, por equipo.

b) Renglón 4: un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de 17 m³ para tareas generales, con chofer, todo incluido, Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete (\$35.557,00) IVA incluido, por hora.

c) Renglón 9: dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido, Pesos Ciento Cinco Mil Doscientos Veinticinco (\$105.225,00) IVA incluido, por hora, por equipo;

Que la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 20 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL CONCEJAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los insumos principales de su prestación, a la contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 4 y 9 del alquiler de “VEHÍCULOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA SER DESTINADOS A REALIZAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO” (Licitación Pública N° 37/2021), quedando en consecuencia redeterminados sus nuevos valores, para las prestaciones devengadas y a devengarse a partir del 1° de agosto de 2024, conforme el siguiente detalle:

- a) Renglón 1: dos (2) camiones con caja volcadora trasera de no menos de 8 m³, cerrados con lonas para tareas generales y aptos para transporte de chipeadoras incluidas y sus productos, con chofer, todo incluido, Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro (\$33.244,00) IVA incluido, por hora, por equipo.
- b) Renglón 4: un (1) camión con caja volcadora trasera de no menos de 17 m³ para tareas generales, con chofer, todo incluido, Pesos Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete (\$35.557,00) IVA incluido, por hora.
- c) Renglón 9: dos (2) equipos completos para recorte de raíces, extracciones de árboles y levantamiento de los restos de producidos de la vía pública, todo incluido, Pesos Ciento Cinco Mil Doscientos Veinticinco (\$105.225,00) IVA incluido, por hora, por equipo.-

ARTÍCULO 2°.- La contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.10.14 15:45:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.10.14 16:41:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by DURINI QUINTANA Bernabe Jose
Date: 2024.10.14 17:17:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernabé José Durini Quintana
Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipalidad de San Isidro